

Navrhovateľ:

Peter Ferenc, nar. 24. 10. 1964

 **Rammelkam 2, 84036 Kumhausen,
Deutschland**

 **E-Mail: info@foxprof.club**

 **Telefon: +49 157 317 33332**

Na:

Sozialgericht Landshut
Seligenthaler Straße 10
84034 Landshut

6. októbra 2026

**NÁVRH NA VYDANIE PREDBEŽNÉHO OPATRENIA
podľa § 86b ods. 2 SGG**

Odporca:

Jobcenter Landkreis Landshut, Lehbühlstraße 28, 84034 Landshut

Kundennummer: 835D139823

Case No.: JC-DE-2026-002

Predmet:

Návrh na vydanie predbežného opatrenia z dôvodu akútnej existenčnej núdze, nevyriešeného nároku na Grundsicherungsgeld, nevyriešeného zdravotného poistenia a potreby zabezpečenia pracovného príjmu prostredníctvom samostatnej zárobkovej činnosti

Vážené dámy, vážení páni,

týmto podávam proti Jobcenter Landkreis Landshut návrh na vydanie predbežného opatrenia podľa § 86b ods. 2 SGG.

Dňa **02.09.2026** som podal žiadosť o Grundsicherungsgeld.

Napriek tomu do dnešného dňa, **06.10.2026**, nebolo o mojej žiadosti rozhodnuté.

Jobcentru som poskytol požadované podklady a následne som mu opakovane zasielal ďalšie správy, otázky a urgencie týkajúce sa mojej existenčnej situácie, zdravotného poistenia, ďalšieho postupu v konaní a mojej plánovanej samostatnej zárobkovej činnosti.

Na moje konkrétne otázky som dodnes nedostal žiadnu odpoveď. Zároveň nemám jasnú a záväznú informáciu o tom, kedy bude o mojej žiadosti rozhodnuté.

Nachádzam sa v **akútnej existenčnej núdzi**. Moje finančné prostriedky a zásoby potravín sú veľmi obmedzené a nemám dostatočne zabezpečené základné životné potreby.

Zároveň zostáva nevyriešený môj zdravotný poistný status a Jobcentrum ma už viac ako mesiac odmieta zaregistrovať na zdravotnú poisťovňu AOK.

Trpím opakovanými zápalmi, opuchmi, a krvácaním ďasien sprevádzanými bolesťami a potrebujem zubné ošetrenie. Okrem toho trpím chronickými bolesťami kĺbov, ktoré sa pri zvýšenej fyzickej námahe zhoršujú.

Jobcenter bol o mojich zdravotných problémoch opakovane informovaný.

Moja zdravotná situácia zároveň významne ovplyvňuje možnosti môjho pracovného uplatnenia. Práve preto sa snažím vytvoriť si vlastný a dlhodobý udržateľný príjem prostredníctvom **samostatnej zárobkovej činnosti vykonávanej prevažne z domu**.

Takáto forma práce mi umožňuje vykonávať ekonomickú činnosť bez neprimeranej fyzickej záťaže, ktorá by mohla viesť k zhoršovaniu mojich chronických bolestí kĺbov.

Cieľom tejto samostatnej zárobkovej činnosti je vytvorenie vlastného príjmu a postupné zníženie alebo odstránenie mojej závislosti od sociálnych dávok.

Preto považujem za dôležité, aby Jobcenter bez zbytočného odkladu posúdil nielen moju žiadosť o zabezpečenie základných životných potrieb, ale aj moju žiadosť týkajúcu sa podpory samostatnej zárobkovej činnosti. Podnikateľský plán som už odoslal Jobcentru.

Vzhľadom na všetky uvedené okolnosti nemožno podľa môjho názoru odo mňa spravodlivo požadovať, aby som na riadne rozhodnutie Jobcentra čakal ďalšie týždne alebo mesiace bez zabezpečenia základných životných potrieb, zdravotnej starostlivosti a bez jasného rozhodnutia o ďalšom postupe.

Navrhujem preto, aby Sozialgericht Landshut predbežným opatrením uložil Jobcentru Landkreis Landshut:

- 1.** bezodkladne predbežne zabezpečiť moje existenčné minimum, najmä finančné prostriedky potrebné na potraviny a ostatné základné životné potreby,
- 2.** bezodkladne rozhodnúť o možnosti poskytnutia preddavku podľa § 42 ods. 1 SGB I, prípadne mi takýto preddavok poskytnúť, pokiaľ sú splnené zákonné podmienky,
- 3.** bezodkladne objasniť môj zdravotný poistný status a vykonať potrebné kroky, aby som mal zabezpečený účinný prístup k potrebnej zdravotnej a zubnej starostlivosti,
- 4.** prijať prípadne iné vhodné dočasné opatrenie, ktoré súd považuje za potrebné na odvrátenie závažnej existenčnej alebo zdravotnej ujmy,

5. zabezpečiť, aby Jobcenter bez zbytočného odkladu posúdil moju žiadosť o podporu samostatnej zárobkovej činnosti, ktorej cieľom je vytvoriť vlastný a dlhodobo udržateľný príjem. Táto forma práce je pre mňa obzvlášť významná vzhľadom na chronické bolesti kĺbov, ktoré sa pri zvýšenej fyzickej námahe zhoršujú, a preto mi práca z domu umožňuje reálne pracovné uplatnenie bez neprimeraného zhoršovania zdravotného stavu.

Naliehavosť

Naliehavosť môjho návrhu vyplýva najmä z nasledujúcich okolností:

- nemám dostatočné finančné prostriedky na zabezpečenie základných životných potrieb,
- moje zásoby potravín sú veľmi obmedzené,
- môj zdravotný poistný status zostáva nevyriešený,
- mám aktuálne zdravotné problémy vyžadujúce zdravotnú a zubnú starostlivosť,
- trpím chronickými bolesťami kĺbov, ktoré sa zhoršujú pri zvýšenej fyzickej námahe,
- Jobcenter bol o mojej existenčnej aj zdravotnej situácii opakovane informovaný,
- napriek tomu do dnešného dňa nebolo o mojej žiadosti rozhodnuté,
- nemám jasnú informáciu o termíne rozhodnutia ani o ďalšom konkrétnom postupe,
- súčasne sa aktívne snažím vytvoriť vlastný zdroj príjmu prostredníctvom samostatnej zárobkovej činnosti vykonávanej z domu,
- táto forma práce predstavuje vzhľadom na moje zdravotné obmedzenia realistickú možnosť pracovného uplatnenia a môže viesť k postupnému zníženiu mojej závislosti od sociálnej podpory.

Bez rýchleho zásahu mi podľa môjho názoru hrozí ďalšie prehĺbenie existenčnej núdze, ďalšie zhoršenie zdravotného stavu a zároveň ohrozenie možnosti stabilizovať svoju situáciu prostredníctvom vlastnej ekonomickej činnosti.

Doterajší postup voči Jobcentru

Jobcenter som v priebehu konania opakovane informoval o mojej finančnej, existenčnej a zdravotnej situácii.

Poskytol som požadované podklady a opakovane som žiadal o informáciu o ďalšom postupe.

Zároveň som Jobcenter upozornil na potrebu vyriešenia môjho zdravotného poistenia a na naliehavú potrebu zabezpečenia základných životných potrieb.

Napriek týmto podaniam nebolo do dnešného dňa o mojej žiadosti konečne rozhodnuté.

Dňa **06.10.2026** som preto podal aj formálnu sťažnosť na doterajší postup Jobcentra Landkreis Landshut adresovanú nadriadenej organizačnej úrovni Bundesagentur für Arbeit.

Táto sťažnosť však sama osebe nerieši moju okamžitú existenčnú a zdravotnú situáciu, a preto sa obraciam aj na Sozialgericht Landshut so žiadosťou o poskytnutie predbežnej súdnej ochrany.

V minulosti som za odpracované roky tu v Nemecku odviezol na daniach a odvodoch sociálnej a zdravotnej poisťovne viac ako 130 000€ a Jobcentrum ma odbil 2x25 eur poukážkou na potraviny za mesiac! Vidím to ako hlboký nevďak nemeckých občanov za moje príspevky do štátnej kasy a za moju prácu a hodnoty ktoré som tu v Nemecku vytváral.

Doplňujúcu dokumentáciu k môjmu prípadu som zároveň zhromaždil na stránke:

<https://www.foxprof.club/jobcenter/>

Táto internetová stránka slúži ako doplnkový dokumentačný zdroj a nenahrádza dokumenty a podania, ktoré boli Jobcentru doručené priamo, kde si ich Sozialgericht môže vyžiadať.

Záverečná žiadosť

Vzhľadom na moju akútnu existenčnú situáciu, nevyriešený zdravotný poistný status, aktuálne zdravotné problémy a potrebu vytvoriť si vlastný pracovný príjem žiadam Sozialgericht Landshut o **bezodkladné preskúmanie môjho návrhu a poskytnutie predbežnej súdnej ochrany**.

Zároveň žiadam, aby súd pri rozhodovaní zohľadnil, že mojím cieľom nie je zostať dlhodobo odkázaný na sociálnu podporu, ale prostredníctvom samostatnej zárobkovej činnosti vykonávanej z domu vytvoriť vlastný a stabilný zdroj príjmu, ktorý je vzhľadom na moje zdravotné obmedzenia vhodnou formou pracovného uplatnenia.

S pozdravom

Kumhausen, 06.10.2026

Peter Ferenc

